



PENETAPAN
Nomor 918/Pdt.P/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

PEMOHON I NIK: 3578152702620002, tempat/tanggal lahir Surabaya/tanggal 27 Pebruari 1962, umur 63 tahun, laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kota Denpasar, email: koksien62@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II NIK: 3578066909740004, tempat/tanggal lahir Surabaya/tanggal 29 September 1974, umur 50 tahun, perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kota Denpasar, email: yprawono74@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I Dan Pemohon II dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. HENDRO PURNOMO, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Hukum "HMA LAW OFFICE & PARTNER", berkedudukan di Jalan Diponegoro No.248, Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, 80113, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan ini;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Nopember 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Nomor 918/Pdt.P/2025/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PEMOHON** telah melangsungkan perkawinan yang sah secara hukum berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Nomor Akta Kawin tertanggal 04 Februari Tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 918/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **PARA PEMOHON** belum memiliki anak setelah kurang lebih 20 Tahun dalam hubungan perkawinan;
3. Bahwa, **PARA PEMOHON** hendak mengangkat anak yang bernama **ANAK** yang merupakan anak kandung dari Almarhum Nehimiah Agus Djaja dan Almarhumah Liliana Prawono;
4. Bahwa dapat dijelaskan Kembali bilamana Almarhumah Liliana Prawono Adalah merupakan adik kandung dari **PEMOHON II**;
5. Bahwa **PARA PEMOHON** telah merawat anak bernama **ANAK** saat sebelum orang tuanya meninggal dan telah memiliki hubungan yang erat antara keluarga **PARA PEMOHON** dengan keluarga Almarhum Nehimiah Agus Djaja dan Almarhumah Liliana Prawono;
6. Bahwa **PARA PEMOHON** yang merawat **ANAK** setelah ditinggal oleh orang tuanya, dan saat ini tinggal bersama **PARA PEMOHON** juga dengan nenek dari **ANAK**;
7. Bahwa **ANAK** terus menanyakan terkait pengangkatan anak ini kepada **PARA PEMOHON** dikarenakan dalam pergaulan disekolahnya, ia sering kali mendapatkan olok-olokan dari para teman-temannya;
8. Bahwa **PARA PEMOHON** telah mengajukan Permohonan Izin Rekomendasi Pengangkatan Anak Antar Warga Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dengan Kode Registrasi : 1748847756 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Bali;
9. Bahwa **PARA PEMOHON** telah memiliki Surat Pengantar Pengangkatan Anak dari Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar yang telah ditandatangani oleh Lurah Penatih atas nama I Wayan Murda, S.Ag;
10. Bahwa **PARA PEMOHON** telah membuat Surat Pernyataan Akan Memberikan Hibah atau Wasiat kepada Anak angkat untuk menjamin kehidupannya dan sebagai salah satu Tabungan di masa depan agar adanya suatu kepastian hukum terhadap anak atas nama **ANAK**;
11. Bahwa setelah Para Pemohon melewati beberapa prosedur pengangkatan anak dari Dinas Sosial Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terbitlah Berita Acara Sidang Tim Pertimbangan Perijinin Pengangkatan Anak Nomor : B.13.400.9.2/3637/REHSOS/DSP3A dengan keputusan melanjutkan proses ijin pengangkatan anak;
12. Bahwa selanjutnya Pada Tanggal 22 Oktober 2025 terbit Surat Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Nomor : B.30.463.1/96.E/IZIN-B/DPMPTSP yang dimana memberikan izin

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 918/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Pengangkatan Anak Antar Warga Indonesia berdasarkan Peraturan Peundang-undangan untuk anak atas nama **ANAK**;

13. Bahwa **PARA PEMOHON** mengajukan permohonan Pengangkatan Anak ini dalam rangka melanjutkan pendidikan, masa depan dan menjadikan sebagai ahli waris dari **PARA PEMOHON**;

14. Bahwa **PARA PEMOHON** sanggup membayar biaya perkara ini;

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Pengangkatan Anak yang dilakukan **PEMOHON I** Bernama **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** Bernama **PEMOHON II** terhadap anak yang bernama **ANAK** Umur 15 Tahun;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan pengangkatan anak Bernama **ANAK** jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Denpasar pada tanggal 03-03-2010 dalam registrasi khusus untuk itu serta menerbitkan Akta Kelahiran atas nama **ANAK** tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada **PARA PEMOHON**;

ATAU

Apabila Mejlis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Sidang Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak, tanggal 14 Oktober 2025, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Rekomendasi Ijin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia, tanggal 22 Oktober 2025, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, selanjutnya diberitanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 918/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Anak, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nehimiah Agus Djaja, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Liliana Prawono, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pengantar Pengangkatan Anak, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Motivasi, tanggal 20 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Kesepakatan Pengangkatan Anak, tanggal 20 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Warisan, tanggal 16 Juni 2025, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Memberikan Asuransi Kesehatan dan Pendidikan, tanggal 16 Juni 2025, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas nama Pemohon I, tanggal 21 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas nama Pemohon II, tanggal 21 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak Dari Orang Tua Biologis, tertanggal 20 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Saksi I, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun lalu, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon mengangkat anak bernama Anak, anak dari adik Pemohon II sebagai anak angkat;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 918/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak adalah anak dari pasangan suami isteri bernama Nehimiah Agus Djaya dan Liliana Prawono;
- Bahwa kedua orang tua dari Anak (anak yang diangkat) sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak tersebut sudah lama tinggal bersama Para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengangkat anak adalah karena Para Pemohon tidak mempunyai keturunan, dan Para Pemohon ingin mendidik dan merawat anak tersebut selayaknya anak kandung;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak tersebut;

Saksi 2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai Dinas Sosial;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Para Pemohon mengajukan pengangkatan anak ke Dinas Sosial;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon sudah lengkap menjalani prosedur pengangkatan anak melalui dinas terkait dalam hal ini Dinas Sosial;
- Bahwa saksi ditugaskan oleh Dinas Sosial, telah melakukan kunjungan ke rumah Para Pemohon terkait permohonan pengangkatan anak yang diajukan dan Para Pemohon dinyatakan layak untuk mengangkat anak sehingga rekomendasi dari Dinas Sosial sudah dikeluarkan untuk Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas pengangkatan anak yang dilaksanakan Para Pemohon;

Saksi 3., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II (nenek dari anak yang diangkat);
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa Para Pemohon suami isteri yang menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun lalu, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon mengangkat anak bernama Anak (cucu saksi);
- Bahwa Anak adalah anak dari pasangan suami isteri bernama Nehimiah Agus Djaya dan Liliana Prawono (anak saksi);
- Bahwa kedua orang tua dari Anak (anak yang diangkat) sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak tersebut sudah lama tinggal bersama Para Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 918/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon mengangkat anak adalah karena Para Pemohon tidak mempunyai keturunan, dan Para Pemohon ingin mendidik dan merawat anak tersebut selayaknya anak kandung;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak tersebut;

Saksi 4., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kepala lingkungan di tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa Para Pemohon sudah lengkap menjalani prosedur pengangkatan anak melalui dinas terkait dalam hal ini Dinas Sosial;
- Bahwa pihak dari Dinas Sosial telah melakukan kunjungan ke rumah Para Pemohon terkait permohonan pengangkatan anak yang diajukan dan Para Pemohon dinyatakan layak untuk mengangkat anak sehingga rekomendasi dari Dinas Sosial sudah dikeluarkan untuk Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi kehidupan Para Pemohon dan anak yang diangkat baik-baik saja;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan Para Pemohon sudah lama sekira tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas pengangkatan anak yang dilaksanakan Para Pemohon;

Saksi 5. Anak, tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak yang diangkat sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa saat ini saksi bersekolah kelas I SMA;
- Bahwa saksi tinggal dengan Para Pemohon sudah lama bahkan sejak orang tua saksi masih hidup;
- Bahwa orang tua kandung saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini yang membiayai kehidupan saksi adalah Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pengangkatan saksi sebagai anak angkat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 918/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat pula dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan anak yang bernama Anak adalah sah sebagai anak angkat Para Pemohon

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 disebutkan permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum anak yang diangkat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa anak yang diangkat tinggal bersama Para Pemohon di Denpasar sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 6 Tahun 1983 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2005 juga menyebutkan tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan anak sendiri yaitu demi kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP Nomor 55 tahun 2007), menyebutkan: *Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan;*

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 918/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 PP Nomor 54 tahun 2007 menyebutkan: *Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;*

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf c PP Nomor 54 tahun 2007 menyebutkan: syarat anak yang akan diangkat meliputi: belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 13 PP Nomor 54 tahun 2007 menyebutkan: *calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:*

- a. *sehat jasmani dan rohani;*
- b. *berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;*
- c. *beragama sama dengan agama calon anak angkat;*
- d. *berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;*
- e. *berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;*
- f. *tidak merupakan pasangan sejenis;*
- g. *tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;*
- h. *dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;*
- i. *memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;*
- j. *membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;*
- k. *adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;*
- l. *telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan*
- m. *memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-17 dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan anak yang diangkat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Kristen pada tanggal 2 Januari 2000, akan tetapi sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai anak (keturunan);

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 918/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengangkat seorang anak sebagai anak angkat bernama Anak, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 3 Maret 2010, anak dari Nehimiah Agus Djaja dan Liliana Prawono;
- Bahwa orang tua dari anak yang diangkat sudah meninggal dunia, dimana Nehimiah Agus Djaja meninggal dunia tanggal 2 Maret 2021 dan Liliana Prawono meninggal dunia tanggal 2 Desember 2022;
- Bahwa Para Pemohon menerima dengan ikhlas anak tersebut karena Para Pemohon belum mempunyai keturunan serta ingin mendidik dan merawat anak tersebut selayaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa Para Pemohon telah pula melengkapi permohonannya dengan bukti surat sebagaimana dimaksud dengan Pasal 12 dan Pasal 13 PP Nomor 54 tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya maka permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon wajib melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk proses pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2005, serta segala peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 3 Maret 2010 adalah sah sebagai anak angkat Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dapat didaftarkan/dicatatkan pada Register yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 918/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 oleh A.A. Putu Putra Ariyana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Gst Ngr Ag Suryadinata, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hakim

Ttd

Ttd

I Gst Ngr Ag Suryadinata, S.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H., M.H.

Perincian Biaya Penetapan:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
Biaya penggandaan	:	Rp	40.000,00
PNBP	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi putusan	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp	200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 918/Pdt.P/2025/PN Dps